PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Contentieux de la fonction publique

10-114 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (15 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le recours pour excès de pouvoir permet l'annulation d'un acte tandis que le plein contentieux autorise le juge à condamner l'administration à verser une somme d'argent.
2. Les groupements sont admis pour contester des mesures positives créant des droits mais sont irrecevables pour contester des mesures négatives touchant des intérêts individuels.
3. L'annulation d'une décision est rétroactive, ce qui oblige l'administration à procéder à la reconstitution de carrière de l'agent.

L'intérêt pour agir et les actions collectives

Notion	À retenir
Intérêt des groupements	Vocation : préserver les **intérêts collectifs** (non individuels). Peuvent agir contre décisions individuelles si lésant les intérêts d'un **corps** ou **cadre d'emplois** (**CE, 18 janvier 2013**).
Mesures individuelles	Mesures **positives** (créent des droits) : groupements admis. Mesures **négatives** (intérêts individuels) : groupements **irrecevables** (**principe nul ne plaide par procureur**, **CE, 21 novembre 1923**).
Actions de groupe	Loi **n° 2016-1547 du 18 novembre 2016** : action pour **discrimination** (syndicats représentatifs ou associations depuis **5 ans**) ou action en **reconnaissance de droits** (groupe indéterminé).

Délais et modalités du recours contentieux

Notion	À retenir
Principe du délai	Délai franc de **deux mois** après **publication** (acte réglementaire) ou **notification** (acte individuel). Mention des voies de recours obligatoire pour l'opposabilité.
Délai raisonnable	Si délai de 2 mois **inopposable** : recours en principe irrecevable au-delà d'**un an** après connaissance (**CE, Czabaj, 13 juillet 2016**), sauf circonstances particulières.
Recours administratif	Interrompt le délai si effectué sous **deux mois**. Le délai de **deux mois** recommence après la décision de rejet (expresse ou implicite).

Nature du contentieux et pouvoirs du juge

Notion	À retenir
Excès de pouvoir vs plein contentieux	L'**excès de pouvoir** (sans avocat) permet l'**annulation** (ex: sanctions, affectation). Le **plein contentieux** (avec avocat) permet la **réforme**, la **condamnation** ou l'**obligation de faire**.
Office et injonction	Depuis la **loi n° 95-125** et l'**art. L. 911-2 du CJA**, le juge peut ordonner une **nouvelle décision** ou un **réexamen** avec **astreinte** (**art. L. 911-3 du CJA**).
Jurisprudence Sieur Lafage	En **1912**, le CE admet l'**excès de pouvoir** contre un refus de somme d'argent. Le juge peut **annuler** sans condamner, sauf si l'annulation **implique nécessairement** que la somme est due.

Régime des mesures, vices de procédure et garanties

Notion	À retenir
Mesures d'ordre intérieur	Actes sans grief (effets **insuffisamment significatifs**). **Pas de recours** si : pas de perte de **rémunération**, de **responsabilités** ou de **discrimination**. Exclut : **sanction déguisée** ou **mutation**.
Jurisprudence Danthony	Arrêt **CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033**. L'irrégularité n'entraîne l'annulation que si elle a exercé une **influence suffisante** sur le sens de la décision ou privé d'une **garantie**.
Impact des irrégularités	L'annulation est prononcée si l'agent est privé d'une **garantie essentielle** (ex: **droits de la défense**, **consultation du dossier administratif**). Distinction : **information ≠ consultation**.

Annulation de l'acte et conséquences

Notion	À retenir
Annulation rétroactive	L'acte est réputé **ne jamais avoir existé**. Effet réservé aux **annulations contentieuses** (différent de la théorie du **fonctionnaire de fait**).
Réintégration de l'agent	Réintégration dans le **corps** ou **cadre d'emplois**. Emploi **initial** (si **inamovibilité** ou **sans équivalent**) ou **équivalent** (si emploi **supprimé** ou **substantiellement modifié**).
Reconstitution de la carrière	Maintien de la **continuité** et du **développement normal des chances d'avancement**. L'administration doit procéder à un **examen d'ensemble** (jurisprudence **Sieur A de 1925**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le contentieux de l'excès de pouvoir (annulation) et le plein contentieux (condamnation pécuniaire).
- ⚠ Croire que les syndicats peuvent contester toute décision, alors qu'ils sont irrecevables pour les mesures négatives.
- ⚠ Penser qu'un vice de procédure entraîne systématiquement l'annulation sans appliquer la jurisprudence Danthony.
- ⚠ Considérer que les mesures d'ordre intérieur sont toujours insusceptibles de recours, même en cas de discrimination ou d'atteinte aux libertés.
- ⚠ Oublier que le délai de deux mois devient inopposable si la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours.

Sigles et définitions

Contentieux de l'excès de pouvoir	Recours permettant de demander l'annulation d'une décision administrative illégale sans modification par le juge.
Plein contentieux	Catégorie de litiges où le juge peut condamner l'administration à verser une somme d'argent ou à remplir une obligation de faire.
RAPO	Recours administratif préalable obligatoire, à accomplir avant de saisir le juge.
Mesure d'ordre intérieur	Acte administratif individuel qui ne fait pas grief car il n'emporte pas d'effets significatifs.
Jurisprudence Danthony	Règle exigeant que le vice de procédure ait influencé le sens de la décision ou privé les intéressés d'une garantie pour entraîner l'annulation.
Annulation rétroactive	Effet par lequel l'acte annulé est réputé n'avoir jamais existé.

Auto-test

1. Quelle est la condition pour qu'un vice de procédure entraîne l'annulation selon la jurisprudence Danthony ?
2. Quel est le délai de recours contentieux classique ?
3. Quelle est la limite maximale de recours après la connaissance d'une décision selon l'arrêt M. Czabaj ?
4. Que signifie l'annulation rétroactive d'un acte ?
5. Dans quel cas un juge peut-il moduler les effets de l'annulation dans le temps ?

Réponses : **1.** Il doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision ou privé les intéressés d'une garantie. · **2.** Deux mois. · **3.** Un an. · **4.** L'acte est réputé n'avoir jamais existé. · **5.** Si une application immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.